

Reglas de uso de la Indicación Geográfica del Café de Tenejapa, Chiapas.

Contenido

Introducción.....	3
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES.....	5
Capítulo Único Generalidades.....	5
TÍTULO SEGUNDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	7
Capítulo I Origen de las materias primas	7
Capítulo II Condiciones de producción del “Café de Tenejapa, Chiapas”.....	8
Capítulo III Procedimiento de transformación	14
Capítulo IV Características físicas, químicas, biológicas y organolépticas	25
Capítulo VI Etiquetado del “Café de Tenejapa, Chiapas”.....	27
TÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE LAS CUALIDADES O CARACTERÍSTICAS DEL “CAFÉ DE TENEJAPA, CHIAPAS”.....	30
Capítulo I Métodos de verificación	30
Capítulo II Verificación del origen de las materias primas	30
Capítulo III Inspección periódica a proveedores de materias primas.....	31
Capítulo IV Supervisión del proceso de producción y condiciones de higiene	33
Capítulo V Análisis fisicoquímico y Microbiológico.....	34
Capítulo VI Verificación del etiquetado	35
Capítulo VII Sistema de quejas y denuncias	36
TÍTULO CUARTO MODALIDADES Y PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES RELACIONADOS CON SU CUMPLIMIENTO.....	38
Capítulo I Objetivo de los controles periódicos	38
Capítulo II Controles en la producción de materias primas	38
Capítulo III Controles en la elaboración del producto	41
TÍTULO QUINTO EL RÉGIMEN DE SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRODUCTOR CERTIFICADO.....	44
Capítulo I Finalidad del régimen de sanciones.....	44
Capítulo II Tipos de incumplimientos	44
Capítulo III Medidas correctivas y sancionatorias	46
Capítulo IV Procedimiento para la aplicación de sanciones	47
TÍTULO SEXTO LINEAMIENTOS TÉCNICOS NACIONALES O INTERNACIONALES APLICABLES AL CAFÉ DE TENEJAPA, CHIAPAS.	49
Capítulo I Objeto del capítulo	49
Capítulo II Normas Nacionales de referencia	49
Capítulo III Normas Internacionales de referencia	50
Capítulo IV Cumplimiento normativo y revisión técnica	51
TÍTULO SÉPTIMO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES.....	52
Capítulo I Autorización de uso y vigencia del derecho de la Indicación Geográfica del Café de Tenejapa, Chiapas.....	52
Capítulo II Facultades del Organismo Certificador.....	53

Introducción

Las presentes Reglas de Uso de la Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas" tienen por objeto establecer de manera clara, sistemática y verificable, las condiciones técnicas, geográficas, productivas, sanitarias y organizativas que deberán cumplir los productores para ostentar legítimamente esta distinción, conforme a lo previsto en el Título Quinto, Capítulo III de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI).

En ese sentido, los requisitos para las mismas se encuentran contemplados en el artículo 276 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el cual se reproduce a continuación:

Artículo 276.- Las reglas a que se refiere la fracción V del artículo 275 deberán contener lo siguiente:

I.- Las especificaciones técnicas que definan las cualidades o características particulares del producto tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado, entre otros;

II.- El procedimiento de comprobación de las cualidades o características específicas señaladas en la fracción anterior;

III.- Las modalidades y periodicidad de los controles relacionados con su cumplimiento;

IV.- El régimen de sanciones por el incumplimiento del productor certificado;

V.- Los lineamientos técnicos, nacionales o internacionales, que resulten aplicables al producto, y

VI.- Las demás que el responsable de la certificación estime pertinentes.

Cualquier modificación a las reglas deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos ante terceros.

Estas reglas han sido desarrolladas con base en un análisis técnico, histórico, cultural y normativo del producto conocido como "Café de Tenejapa, Chiapas" cuya producción y elaboración tradicional se realiza en el municipio de Tenejapa Chiapas, México, ubicado en la región V Tseltal-Tsotsil. El "Café de Tenejapa, Chiapas" representa un producto con cualidades organolépticas y técnicas propias, sino también un elemento de identidad regional y valor económico para sus productores.

La Indicación Geográfica protegida tiene como finalidad preservar la autenticidad del "Café de Tenejapa, Chiapas" su reputación derivada del origen, y asegurar la procedencia y calidad conforme a prácticas consolidadas a lo largo del tiempo. Para ello, las Reglas de Uso definen los elementos esenciales que caracterizan al producto, incluyendo el origen de sus materias primas, las condiciones de producción, el procedimiento de producción y transformación, las características físicas y sensoriales, su composición y etiquetado.

Asimismo, se establece un régimen claro de verificación, certificación, control de calidad, sanciones y renovación del derecho de uso, de modo que se garantiza que únicamente aquellos productores que cumplan con los parámetros definidos puedan utilizar legalmente la Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas". Este instrumento normativo ha sido elaborado en concordancia con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, estándares internacionales de calidad alimentaria, y conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual regula la protección de Indicaciones Geográficas en México.

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único Generalidades

Artículo 1. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual (LFPPI), se emiten las presentes Reglas de Uso de la Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas", con el objetivo de establecer los requisitos, procedimientos y controles necesarios para garantizar que los productos amparados bajo esta denominación cumplan con las cualidades y características específicas asociadas a su origen geográfico.

Artículo 2. Las presentes reglas tienen por objeto:

- I. Definir las especificaciones técnicas y características particulares del "Café de Tenejapa, Chiapas" incluyendo su origen, métodos de producción y cualidades distintivas.
- II. Establecer los procedimientos de comprobación y control para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad asociadas a la Indicación Geográfica. Proteger a los consumidores y productores contra el uso indebido de la denominación "Café de Tenejapa, Chiapas", asegurando que solo los productos que cumplan con los requisitos establecidos puedan hacer uso de esta denominación.

Artículo 3. El "Café de Tenejapa, Chiapas" es un producto que se distingue por su sabor, aroma característico, calidad en taza resultado de una variedad de plantas de café cultivadas en pequeñas parcelas de la zona cafetalera de Tenejapa del estado de Chiapas, con técnicas

agroecológicas y condiciones geográficas específicas de la franja cafetalera de Tenejapa, Chiapas.

Artículo 4. Derivado de las variedades de café cultivadas en el municipio de Tenejapa, Chiapas, para los casos específico de los cafés:

Cafés lavados: las variedades de café utilizadas pueden variar de acuerdo con las combinaciones cultivadas en las parcelas y de acuerdo con la localidad de origen dentro de la zona cafetalera de Tenejapa. Donde se recolectan las cerezas y se realiza el proceso de beneficiado húmedo y seco. Una vez que se tiene el café pergamino (con una pequeña membrana de color dorado), se tiende al sol para dejarlo secar durante varias horas. Lo importante de este método es que el grano mantenga un contenido de humedad entre el 11 y 12% para obtener un buen sabor en taza lo cual se logra en el "Café de Tenejapa, Chiapas" con el que se produce un perfil equivalente o superior a 80 puntos en la escala SCA. Otro proceso es el trillado: El café seco se pasa por una trilladora para retirar el mucílago de la semilla y dejarlo en oro verde.

Cafés Honey: las variedades pueden variar en su composición dando lugar a un café que se clasifica como café de especialidad, para poder producir este tipo de café se necesita realizar un proceso perfectamente cuidado y controlado. Durante el corte se recolectan las cerezas de mayor tamaño, de color rojo o amarillo intenso, dependiendo de la variedad, lo que indica su nivel de madurez y calidad. Los productores pueden medir los grados brix o el porcentaje de azúcares que contienen las cerezas, este proceso se realiza de forma manual. El proceso de fermentación y secado son realizados con extrema delicadeza para garantizar su calidad.

TÍTULO SEGUNDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capítulo I Origen de las materias primas

Artículo 5. El Café de "Tenejapa, Chiapas" se produce y elabora con cafés de las principales variedades cultivadas en parcelas de las y los productores las zonas o áreas en donde se obtiene la materia básica que constituyen los granos de café se encuentra en la zona baja del municipio de Tenejapa Chiapas, en las localidades de Chacomá, Ts'Akubilja, Pactetón, Sibaniilja Pocolum, Ejido Sibactel, Colonia Sibactel, Juxaljá, El Pach, Tres cerros, Tzajalchén, Shishintonil, Majosik, Amaquil, Los Pinos, Cruz Pilar, Chana, Jomanichim, Chulja, Yetzucum, Chixtontic, Dos Pozos, Kulaktik, Yaxanal, Ococh, Nabil Jerusalén, Tres Pozos, Bawitz, Barrio Alto, Poblado La Curva, Kotolté y Los Mangos.

Artículo 6. Los sitios específicos donde se deberá obtener la materia prima necesaria para la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" como la producción y obtención de las cerezas de café, será del municipio de Tenejapa, Chiapas, condición fundamentales para asegurar la calidad del grano y la calidad en tasa del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 7. Las variedades de café en grano tanto en pergamino como en verde con que se elabore el "Café de Tenejapa, Chiapas" se podrán obtener de productores y/o comercializadores de la zona cafetalera del municipio de Tenejapa Chiapas, debiendo probar en todo momento la observancia de los criterios establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las correspondientes Normas Mexicanas.

Artículo 8. Las variedades de café que se utilice para la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" deberán proceder de parcelas de la zona cafetalera de Tenejapa, Chiapas, por ser una parte distintiva del café tradicional.

Artículo 9. Las variedades de café, que se utilicen para la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" deberán ser del ciclo productivo vigente para que los granos de café conserven aroma y su sabor característico, y se obtendrá de la zona cafetalera de Tenejapa, Chiapas con características climáticas y ambientales que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, y las Normas Mexicanas vigentes para garantizar en todo momento la calidad del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 10. La recolección de las cerezas de café se hace en la misma zona geográfica de la región Altos del estado de Chiapas, con características que cumplan con las normas del "Café de Tenejapa, Chiapas.

Capítulo II Condiciones de producción del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 11. El presente capítulo establece los parámetros y factores ambientales y operacionales que deben controlarse y mantenerse durante la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" para garantizar su calidad, autenticidad y seguridad alimentaria, de conformidad con las mejores prácticas y regulaciones aplicables.

Artículo 12. Los establecimientos de producción de tostado y molido del "Café de Tenejapa, Chiapas" deben cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan la limpieza y desinfección en la producción, almacenamiento y envasado de café son principalmente la NOM-251-SSA1-2009 y la NOM-120-SSA1-1994, con la NOM-251 enfocándose en prácticas de higiene para alimentos y bebidas. Y que establecen las especificaciones para el café tostado y molido y en cuanto a prácticas de manufactura. Esto incluye la correcto uso de equipos de protección personal por parte de los trabajadores y el control de limpieza y desinfección en todas las áreas de producción.

Artículo 13. La limpieza y desinfección de las áreas de producción, almacenamiento y envasado del "Café de Tenejapa, Chiapas" deberán realizarse de manera periódica y continua durante la jornada de trabajo, conforme a los lineamientos establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan la limpieza y desinfección en la producción, almacenamiento y envasado de café principalmente la NOM-251-SSA1-2009 y la NOM-120-SSA1-1994, con la NOM-251 enfocándose en prácticas de higiene para alimentos y bebidas, garantizando en todo momento la inocuidad del producto.

Para la limpieza de superficies, utensilios y equipos que tengan contacto directo o indirecto con el producto, deberán emplearse detergentes y desinfectantes con características específicas, que cumplan con los siguientes requisitos:

- I. Detergentes autorizados:
 - a. Ser de grado alimenticio.
 - b. Preferentemente ser detergentes alcalinos (pH superior a 8) para remover suciedad intensa, o detergentes neutros (pH entre 6 y 8) para limpiezas manuales o superficies delicadas.

- II. Desinfectantes autorizados:
 - a. Ser aptos para uso en la industria de tostado y molido de café y el procesamiento de alimentos.
 - b. Efectivos contra bacterias Gram-positivas y Gram negativas

(incluyendo *Salmonella* spp., *Listeria* spp. Y *Campylobacter* spp.), así como contra levaduras.
 - c. Estar formulados para ser aplicados sobre superficies de contacto directo con alimentos, utensilios, pisos y paredes, sin dejar residuos tóxicos.
 - d. Cumplir con la definición y función de desinfección conforme a la NOM-251-SSA1-2009
- III. Procedimientos:
 - a. el lavado y desinfección deben realizarse antes del inicio de la jornada, al finalizarla.
- IV. Evidencia documental:
 - a. Los productos de limpieza y desinfección utilizados deberán contar con fichas técnicas y hojas de seguridad que acrediten su idoneidad para uso.
 - b. Los registros de limpieza y desinfección deberán mantenerse actualizados y disponibles para fines de auditoría o verificación.

El cumplimiento de estas especificaciones es indispensable para preservar la inocuidad, las propiedades organolépticas y la calidad general del "Café de Tenejapa, Chiapas" conforme a las Reglas de Uso y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Artículo 14. Queda prohibida la contaminación cruzada entre materias primas y productos terminados respecto del Café de Tenejapa. Para ello, se deben establecer procedimientos específicos de segregación de

áreas, uso de utensilios exclusivos y la implementación de protocolos de lavado de manos y cambio de indumentaria para el personal que manipule los productos.

Artículo 15. Una vez terminado el proceso de tostado, molido y empaquetado del "Café de Tenejapa, Chiapas" debe mantenerse a temperatura estable para garantizar su estabilidad y extender su vida útil.

Artículo 16. La humedad relativa respecto a las áreas de almacenamiento del "Café de Tenejapa, Chiapas" debe mantenerse entre 25% y 65%, ya que niveles inferiores pueden provocar o favorecer el crecimiento de mohos y bacterias no deseadas.

Artículo 17. Para el control de condensación, se debe implementar un sistema de monitoreo para evitar la acumulación de humedad en paredes, techos y equipos de procesamiento, previniendo la proliferación de microorganismos en las diversas áreas intervinientes en el proceso de elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 18. Respecto a la Ventilación y Calidad del Aire del establecimiento donde se elabore el "Café de Tenejapa, Chiapas" debe asegurarse una adecuada circulación de aire mediante ventilación natural o mecánica controlada, evitando la acumulación de humedad y asegurando un ambiente limpio en todas las áreas de producción del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 19. En espacios cerrados, se recomienda el uso de filtros de aire con certificaciones sanitarias para minimizar la contaminación por partículas suspendidas.

Artículo 20. Se debe prevenir la entrada de polvo, humo, olores externos y otros contaminantes que puedan afectar la calidad del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 21. El "Café de Tenejapa, Chiapas" debe almacenarse en estanterías de acero inoxidable, grado alimenticio sanitarias, evitando el contacto directo con el suelo y asegurando que no haya riesgo de contaminación.

Artículo 22. Todo el personal que participe en el proceso de producción y manipulación del "Café de Tenejapa, Chiapas" debe recibir formación certificada en manejo higiénico de alimentos y actualización periódica en temas de bebidas y seguridad alimentaria.

Artículo 23. Se utilizarán equipos de tostado y molienda de acero inoxidable, grado alimenticio para facilitar la limpieza y evitar contaminación del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 24. Todo el equipo que interviene en el proceso de elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" deberá ser calibrado de forma periódica, y lavado y desinfectado antes, durante y después de cada jornada de producción, conforme a las prácticas establecidas en la NOM- 251-SSA1-2009, relativa a las Buenas Prácticas de Manufactura en el proceso de alimentos.

Los equipos cuya calibración se debe realizar incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa:

- I. Básculas de pesaje (electrónicas o analógicas): para garantizar la precisión en las proporciones de carne, grasa y condimentos.

- II. Molinos: para asegurar una molienda homogénea y una textura adecuada del producto.
- III. Tostadoras de café, eléctricas o de gas: para obtener un adecuado tostado y mezcla uniforme consistente con el tipo de café a procesar.
- IV. Selladoras eléctricas: para lograr un sellado óptimo y sin aire, que conserve la integridad del producto.

Artículo 25. La calibración de los equipos que intervienen en la elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" a la que se hace referencia en el artículo anterior deberá documentarse y realizarse bajo procedimientos estandarizados que aseguren su funcionamiento correcto y la inocuidad del producto final, de conformidad con lo dispuesto en la NOM-251SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

El mantenimiento y limpieza de los equipos deberá efectuarse utilizando productos y métodos autorizados por dichas normas, garantizando la ausencia de contaminantes físicos, químicos o biológicos.

Artículo 26. Para la elaboración, manipulación, conservación y almacenamiento del "Café de Tenejapa, Chiapas" únicamente se permitirá el uso de herramientas, utensilios y maquinaria que cumplan con los estándares de seguridad e higiene requeridos en la NOM-251-SSA12009.

El equipamiento deberá ser de materiales inocuos para el contacto alimentario, fáciles de limpiar y desinfectar, sin riesgo de contaminación al producto.

Artículo 27. Se deben implementar medidas preventivas como la instalación de trampas y barreras físicas, así como inspecciones regulares en las instalaciones y establecimientos donde se elabore el "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 28. Las áreas destinadas a la producción y almacenamiento del "Café de Tenejapa, Chiapas" deberán mantenerse libres de la presencia de insectos, roedores u otros animales, en cumplimiento estricto a las disposiciones contenidas en norma NOM-251-SSA1-2009 relativa a la sanidad de instalaciones y control de plagas en establecimientos de alimentos.

Deberán implementarse medidas de prevención, monitoreo y control documentadas y verificables.

Artículo 29. En caso de ser necesario implementación de métodos para el control de plagas, se deberán emplear únicamente productos autorizados por las autoridades sanitarias y que no alteren la calidad del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 30. Los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" deben seleccionar los tipos y variedades de café bajo estrictos estándares de calidad asegurando la identidad y calidad del producto.

Capítulo III Procedimiento de transformación

Artículo 31. El proceso de producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" se debe realizar bajo estrictos controles sanitarios, conforme a lo

establecido en la NOM-251-SSA1-2009, que regula las prácticas de manufactura para el proceso de alimentos, así como todas las etapas de producción, desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento del producto final, garantizando se realicen en condiciones sanitarias óptimas.

Artículo 32. El "Café de Tenejapa, Chiapas" debe cumplir con las especificaciones de la NOM-251-SSA1-2009, que define que los productos de bebidas deben cumplir con diversos procesos de calidad e inocuo en cada etapa de su elaboración.

Artículo 33. El proceso de producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" se deberá realizar bajo los métodos, técnicas tradicionales y culturales que le dan al producto su carácter único. La elaboración del café debe seguir pasos bien definidos, en los cuales se mantenga un respeto por las técnicas transmitidas de generación en generación determinadas como las que se presentan a continuación:

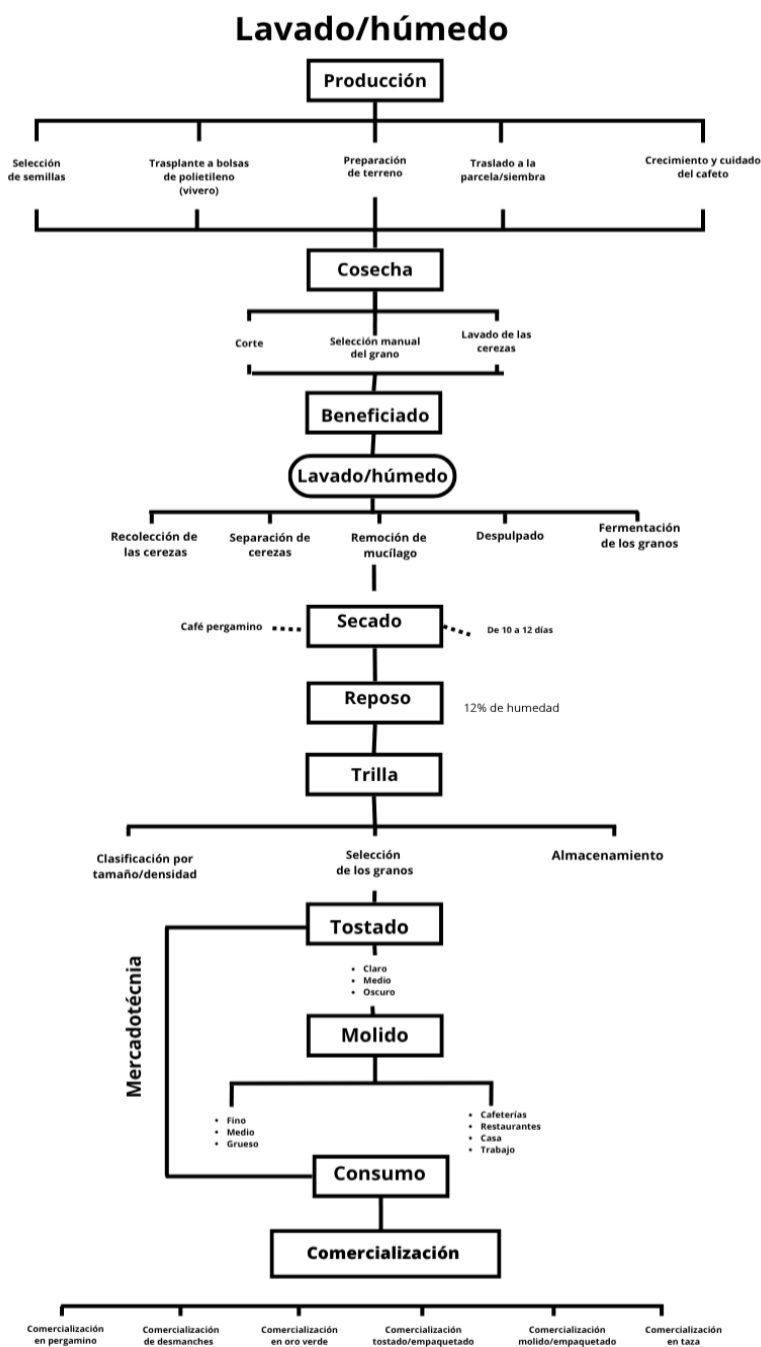
1- Cafés Lavados

Conocido por su proceso de beneficio húmedo, que inicia con las cerezas recolectadas y su disposición en tanques de agua, donde las cerezas con un mayor grado de madures se van al fondo del depósito de agua, mientras que las de menor calidad o bien llamadas vanas tienden a flotar. Se hace una selección manual para separar las cerezas flotantes. Posteriormente, se dejan reposar para lograr un proceso de fermentación y permitir que sea más sencillo retirar la pulpa con las máquinas despulpadoras.

Enseguida y una vez que se tiene el café pergamino (una pequeña membrana de color dorado), se tiende al sol para dejarse secar de dos a tres días dependiendo del sol. Lo importante de este método es que el grano mantenga un contenido de humedad entre el 11 y 12% para tener un buen sabor en taza, lo cual se logra con

el Café de Tenejapa que produce un perfil de sabor con aromas de frutos rojos, caramelos y mantequilla, una dulzura acaramelada, acidez cítrica jugosa y un cuerpo cremoso y un sabor residual achocolatado

Figura 1. Diagrama del proceso completo del beneficiado Lavado/húmedo



Después del proceso de fermentación y secado del café, se pasa a la trilla, en este proceso se realiza la eliminación del pergamino o cáscaras que recubre al café, también se hace la clasificación por tamaño y densidad, la comercialización se realiza en distintas etapas como café pergamino, café oro o verde, dentro de estos se puede comercializar como café tostado en grano o bien en café tostado y molido.

2- Cafés Honey

El beneficiado Honey se clasifica como café de especialidad, para poder producir este tipo de café se necesita de un proceso perfectamente cuidado y controlado. A continuación, se retoma y desarrolla el paso a paso del proceso del café Honey desde el inicio de la fermentación.

Después de lavar las cerezas tres veces, se comienza a realizar la fermentación anaeróbica (sin oxígeno), en tambos que se cierran perfectamente para evitar oxidación. Para las cerezas maduras este procedimiento tiene como duración máxima 72 horas dependiendo el clima. Al culminar el tiempo establecido de fermentación, se sacan y se llevan a despulpar en la máquina despulpadora.

Durante el proceso de fermentación, los microbios modifican las proteínas, los carbohidratos y los ácidos clorogénicos. En los cafés naturales, se crean más precursores de los compuestos aromáticos. El resultado no es solo una mayor dulzura, sino que también afloran notas afrutadas, florales y acarameladas en la bebida.

La fermentación puede marcar una gran diferencia en cuanto al sabor, el aroma y el cuerpo del café, pero requiere de un control muy minucioso. La sobre fermentación crea ácidos acéticos y compuestos fenólicos que dan como resultado una taza con mayor intensidad de amargura y acidez, porque la población de la microflora que se encuentra en el café es densa y variada. La fermentación puede ser inconsecuente e impredecible.

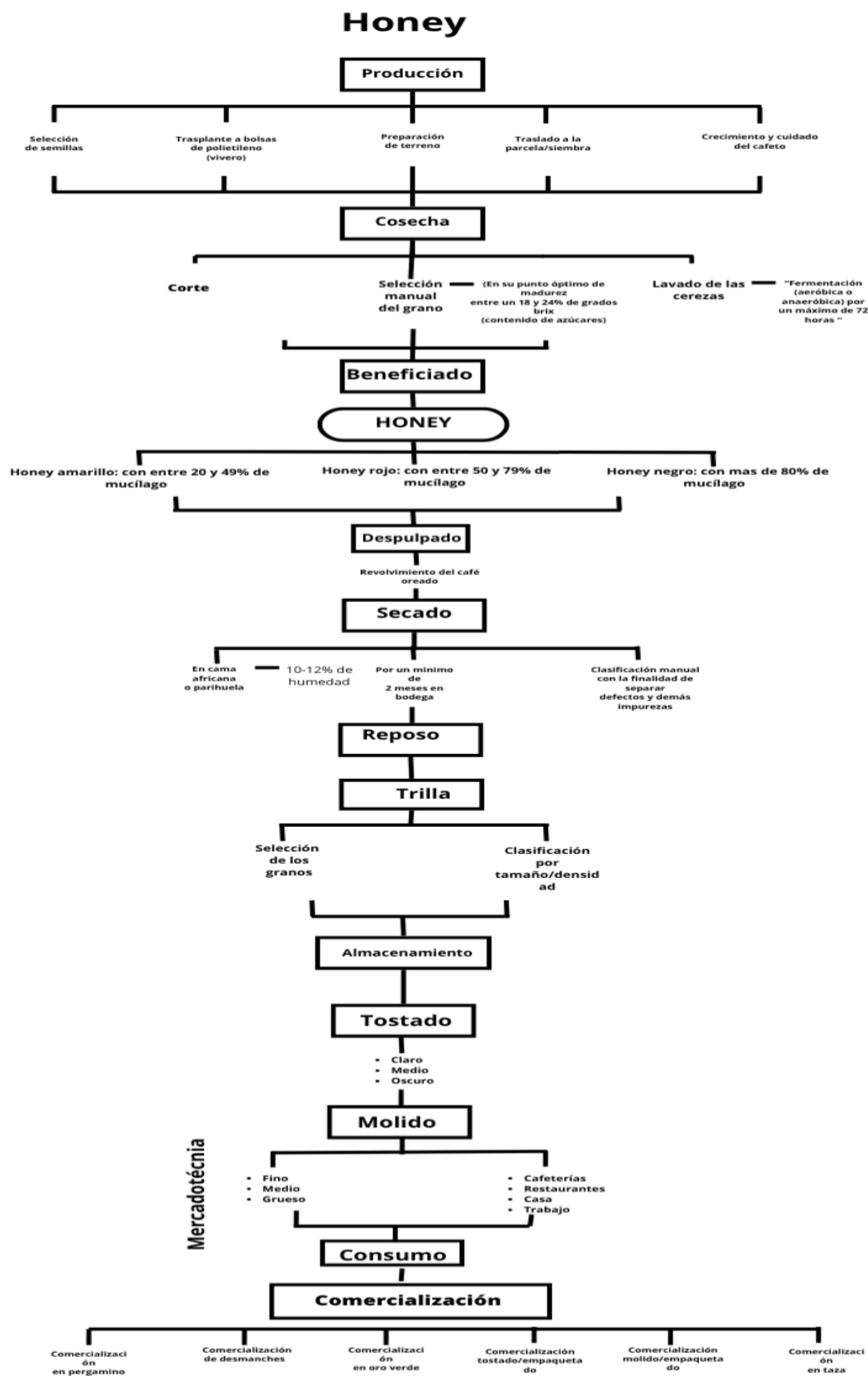
Esta es la razón por la que los cafés Honey son más caros de producir. En efecto, para conservar la calidad, hay que prestar mucha más atención a los detalles relacionados con el movimiento de la masa de café, el grosor de la capa de café y la combinación de sol y sombra para prolongar el secado.

Para el Honey una vez que se despulpa la cereza fermentada se lleva a extender en camas africanas con el mucílago adherido y se deja secar al sol con una maya para que no esté directo a los rayos solares. Se tiene que remover idealmente cada 20 minutos, aunque como puede resultar complicado hacerlo, se recomienda mínimamente hacerlo de 2 a 4 veces al día con una pala de madera. El proceso de secado tarda aproximadamente de 3 a 4 días, sin embargo, lo ideal sería secarlo en sombra, si se realiza de esta forma el tiempo se extiende a un mes como mínimo, todo depende del clima. Aunque un secado más prolongado es indicador de un café más cuidado, por tanto, de mejor calidad.

Posteriormente se almacena en bolsas 'Ecotact' que son las óptimas para un almacenamiento de 2 a 3 meses, que es lo que tarda almacenado el Honey. A partir de este momento al café se le conoce como "pergamino" y está listo para comercializarlo. Si no es el caso, el siguiente paso es la trilla, el café en pergamino se lleva a la trilladora para dejarlo en oro verde, que es otro momento de venta.

Después, vendría el momento de tostarlo, aunque para esto es necesario saber el porcentaje de humedad que tiene el grano, lo correcto es que tengan entre 10% a 12% más o menos sería contraproducente si hablamos de un café de especialidad. Si el porcentaje de humedad es correcto, se puede realizar el tostado en diferentes puntos: claro, medio y oscuro. En este momento, de nuevo el café ya puede comercializarse. Para finalizar, el siguiente paso es moler el grano tostado, esto depende mucho de la preparación que se va a realizar, por ejemplo, si es prensa francesa, cafetera, expreso, entre otros. Una vez que está molido, se podría empaquetar o bien ya preparar en taza, en ambos casos, se puede realizar la venta del producto.

Figura 2. Diagrama del proceso completo del beneficiado Honey



Artículo 34. Selección de la materia prima: los cafés que son los más recomendados para la elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" son los Lavados y los de tipo Honey, tanto en pergamino como en oro los cuales están libres de impurezas y para su producción se realiza un control de calidad, esto garantiza un café de excelente calidad para elaborar el "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 35. Los cafés Lavados como el Honey utilizados en la elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" tienen una proporción exacta de humedad relativa lo que garantiza un buen tostado y molido. Esto es vital para mantener el sabor, color, olor, textura y consistencia. Para la elaboración del Café de Tenejapa, Chiapas" deben utilizarse técnicas correspondientes mencionadas a lo largo de este documento. Para garantizar en todo momento su calidad y sabor.

Artículo 36. El café a granel debe almacenarse en espacios donde no se presente humedad y manejarse con los estándares recomendados por las Normas Oficiales Mexicanas para garantizar la calidad del "Café de Tenejapa, Chiapas" como producto para el consumo nacional e internacional.

Artículo 37. Molienda del café: Se debe moler el café en un molino eléctrico, que permite obtener la textura deseada, para posteriormente realizar la mezclas de café para el "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 38. Molienda de café: Se debe de moler los diferentes cafés por separado para evitar un nivel de acidez no requerido por el "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 39. Mezclado: Se deben mezclar los tipos de cafés de acuerdo con las normas para obtener un café con un sabor distintivo del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 40. Para la preparación del "Café de Tenejapa, Chiapas" se debe utilizar agua potable de calidad y hervida que permita garantizar obtener las esencias del "Café de Tenejapa, Chiapas"

Artículo 41. Mantener limpio los espacios de almacenamiento y disposición del "Café de Tenejapa, Chiapas" después del tostado, molido y empaquetado del café en empaques adecuados para este proceso lo cual ayudará a mantener un café de calidad durante un mayor tiempo. Además, el "Café de Tenejapa, Chiapas" debe de cumplir con los requisitos de las Normas Oficiales Mexicanas, que establece las especificaciones sanitarias para productos de Alimentos y Bebidas, incluyendo las condiciones de almacenamiento y los límites microbiológicos que deben mantenerse durante la conservación.

Artículo 42. Las prácticas de conservación del "Café de Tenejapa, Chiapas" como producto terminado y su relación con las normas aplicables deben contemplar:

- I. Control de temperatura: El almacenamiento que cumpla con los requisitos de las Normas Oficiales Mexicanas, que establece que los productos de alimentos y bebidas deben mantenerse a temperaturas que inhiban el crecimiento de microorganismos patógenos.
- II. Limpieza y desinfección del área de almacenamiento: Se siguen las disposiciones de la NOM-251-SSA1-2009 para garantizar que las áreas de almacenamiento estén limpias y desinfectadas.
- III. Prevención de la contaminación cruzada: Se asegura que el café se almacene en condiciones que eviten el contacto con otros

productos o superficies contaminadas, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 43. El "Café de Tenejapa, Chiapas" se podrá envasar en dos grupos de productos:

Cafés lavados y cafés honey y a su vez en cuatro presentaciones:

- Cafés lavados en bolsas de ½ kilo y un kilo.
- Cafés honey en bolsas de ½ kilo y un kilo

Artículo 44. El "Café de Tenejapa, Chiapas" se envasa en bolsas Doypacks que se mantienen de pie. Estas son comunes en el mercado y suelen ser más económicas. Están diseñadas con dos paneles y un refuerzo en la base que les da forma triangular. Además, suelen contar con un cierre de cremallera que ayuda a conservar la frescura del café una vez abierto el empaque. Contienen ciertos elementos como:

- Válvula de desgasificación: Permite que el dióxido de carbono que libera el café tostado salga de las bolsas selladas.
- Una muesca: Una muesca en la bolsa facilita el acceso al café y permite una apertura más rápida.
- Una cremallera o una tira de estaño: Para mantener la frescura del café, es importante poder volver a sellar las bolsas una vez abiertas. Una cremallera o una tira de estaño son opciones fáciles de usar para lograr un cierre hermético.

Lo cual no solo es una parte integral del café y el proceso de fabricación, sino que ayuda a preservar la textura y los sabores del producto. El uso de estas bolsas permite que el café mantenga su aroma, y sabor característicos del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 45. El "Café de Tenejapa, Chiapas" también es envasado en bolsas con fondo plano. Estas tienen un diseño cuadrado que les permite mantenerse de pie sin ayuda, y tiene un bolsillo con cierre de cremallera,

que facilita su sellado y resellado para conservar el aroma y la humedad del café molido, lo cual permite mantener la frescura del café por más tiempo y permite contener mayor cantidad de café. Sin embargo, su costo es un poco más elevado, por lo tanto garantizan conservar las características y propiedades del café.

Artículo 46. Para el sellado del café se debe utilizar especialmente una maquina selladora. Estas selladoras están diseñadas específicamente para estar en contacto con alimentos, facilitando el proceso de sellado del café.

Artículo 47. El método de sellado garantizará que el "Café de Tenejapa, Chiapas" esté protegido contra contaminantes externos, evitando el deterioro. Éste es un sellado manual: una vez el café este tostado y molido se deben sellar con las bolsas doypacks. Este sellado asegura que el café mantenga su aroma, y no pierda su calidad durante el proceso de transporte.

Artículo 48. De conformidad con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, los productos clasificados como bebida, entre los que se encuentra el "Café de Tenejapa, Chiapas" deberán ser envasados en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos, no tóxicos, y con resistencia adecuada a las distintas etapas del proceso de producción, distribución y comercialización. Estos materiales deberán impedir reacciones con el producto y no alterar sus características microbiológicas, físicas, químicas ni sensoriales, asegurando así su inocuidad y calidad durante toda su vida útil.

Artículo 49. Para efectos de la elaboración y comercialización del "Café de Tenejapa, Chiapas" se autorizan dos tipos de envase primario,

conforme a las especificaciones técnicas del producto y lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana respectiva:

- I. Bolsa plástica con sello: utilizada
- II. Bolsa plástica aluminio calibre: material inocuo y apto para uso alimentario, que garantiza la uniformidad de calibre, la facilidad de embutición

Ambos tipos de bolsas o empaques cumplen con los requisitos sanitarios establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y embazado y manejo deberá realizarse bajo condiciones controladas de higiene.

Artículo 50. El material utilizado como empaque para el "Café de Tenejapa, Chiapas" deberá contar con las propiedades adecuadas de barrera, resistencia mecánica, sellabilidad y compatibilidad con los sistemas de envasado.

Se consideran autorizadas, de manera enunciativa pero no limitativa, las siguientes opciones:

- I. Polietileno de baja densidad (LDPE): Material flexible y ampliamente utilizado como bolsa o película. Ofrece una buena barrera al vapor de agua y previene pérdida de humedad. Requiere temperaturas de sellado entre 110°C y 160°C.
- II. Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE): Mezclado con LDPE para mejorar la resistencia mecánica. Es más flexible y de fácil sellado, ideal para sistemas automáticos de empaque.
- III. Polietileno de alta densidad (HDPE): Aplicado principalmente en envases rígidos o como protección adicional en contenedores. Brinda mayor rigidez estructural.
- IV. Polipropileno bio-orientado (BOPP): Usado como capa exterior impresa en empaques laminados. Aporta excelente transparencia, resistencia al vapor y protección a grasas y aromas.

- V. Poliamida (Nylon): Material de alta barrera a oxígeno, aromas y humedad. Su resistencia mecánica lo hace útil para envases con requisitos técnicos específicos.

Artículo 51. Todos los materiales utilizados para el empaque deberán:

- I. Ser aptos para contacto directo o indirecto con alimentos y bebidas, conforme a la legislación mexicana en materia de inocuidad y envases sanitarios.
- II. No transferir compuestos que modifiquen las características sensoriales o de seguridad del "Café de Tenejapa, Chiapas".
- III. Estar debidamente documentados y certificados por proveedores, garantizando su conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM- 251-SSA1-2009) y demás disposiciones aplicables.

Artículo 52. El "Café de Tenejapa, Chiapas" se podrá envasar en dos grupos de productos:

Cafés lavados y cafés honey y a su vez en cuatro presentaciones: cafés lavados en bolsas de ½ kilo y un kilo. Cafés honey en bolsas de ½ kilo y un kilo

Capítulo IV Características físicas, químicas, biológicas y organolépticas

Artículo 53. Las características organolépticas del "Café de Tenejapa, Chiapas" son Aroma: fresco, floral y cítrico

Acidez: viva, limpia, con carácter tendente a cítrico

Cuerpo: sedoso, cremoso, equilibrado

Sabor: frutal, dulce, con notas de chocolate, caramelo, nueces y especias, aunque podría tener otras notas dependiendo del proceso y variedad

Postgusto: persistente, dulce y suave

Estas cualidades hacen que el “Café de Tenejapa, Chiapas, especialmente variedades de altura y procesos lavados, sea muy apreciado y frecuentemente clasificado como café de especialidad.

Artículo 54. En lo concerniente a las características organolépticas de calidad del “Café de Tenejapa, Chiapas” debe tener las siguientes características:

Aroma / fragancia: Intenso, con presencia de frutos rojos, caramelo, mantequilla y miel, aunque también pueden percibirse toques cítricos como limón o naranja, y aromas florales y dependiendo del proceso de producción, variedades, tostado y molido y preparación, puede dar otras notas.

Sabor y notas en taza: Notas de chocolate—desde leche hasta chocolate amargo o brownie—y caramelo o azúcar quemada. Matices de nuez (avellana, almendra), mantequilla, y en ocasiones especias ligeras como canela o chai. dependiendo del proceso de producción, variedades, tostado y molido y preparación, puede dar otras notas.

Cuerpo y textura: Medio a cremoso, sedoso y jugoso

Acidez: Brillante y limpia y acidez baja a media

Retrogusto (postgusto): Persistente

Artículo 55. El estudio que evalúa el puntaje del café en taza se llama catación y, en términos más técnicos, se le conoce como análisis sensorial del café. Cuando este análisis se realiza siguiendo estándares

internacionales para asignar un puntaje, se denomina: Evaluación de calidad o "cupping score" bajo el protocolo SCA (Specialty Coffee Association) que ha establecido un protocolo de catación que puntúa el café en una escala de 0 a 100.

Para que un "Café de Tenejapa, Chiapas" sea considerado debe obtener al menos 80 puntos. Los atributos evaluados incluyen: fragancia/aroma, sabor, retrogusto, acidez, cuerpo, uniformidad, balance, limpieza de taza y dulzor.

Artículo 56. El "Café de Tenejapa, Chiapas" se debe elaborar con granos de café de las variedades seleccionada bajo rigurosos estándares de calidad, mezclarse con para garantizar su calidad, textura del grano y calidad en tasa como principales características del producto. Las variedades de café deberán ser cultivadas principalmente en la zona cafetalera de Tenejapa y regiones aledañas, pertenecientes a la región Altos Tzeltal-Tzotzil del estado de Chiapas.

Capítulo VI Etiquetado del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 57. El etiquetado del "Café de Tenejapa, Chiapas" deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, relativa a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

Artículo 58. El "Café de Tenejapa, Chiapas" debe incluir al menos la siguiente información obligatoria en la etiqueta:

- I. Nombre del producto: "Café de Tenejapa, Chiapas".
- II. Denominación del producto: "Producto Tostado en grano ";
"Producto Tostado y molido"
- III. Lista de ingredientes: En orden decreciente de cantidad utilizada en la formulación.
- IV. Contenido neto: Expresado en gramos o kilogramos.
- V. Nombre o razón social del fabricante o productor: Debe incluir domicilio fiscal y número de registro ante la autoridad sanitaria.
- VI. Fecha de producción y caducidad: Formato DD/MM/AAAA.
- VII. Condiciones de conservación: "Conservar a temperatura ambiente, no requiere refrigeración".
- VIII. Sello de certificación: Distintivo que garantice el cumplimiento de las reglas de uso y certificación de la Indicación Geográfica.

Artículo 59. Todo productor autorizado al uso de la Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas" estará obligado a utilizar el nombre exactamente como aparece en la Declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sin alteraciones, abreviaturas ni adiciones que generen confusión sobre su autenticidad o protección legal.

Artículo 60. Así mismo, deberá incluir de forma visible y legible en el etiquetado y empaque del producto la leyenda "Indicación Geográfica Protegida" o su sigla correspondiente "I.G.P.", de acuerdo con lo establecido en el Artículo 302 de la LFPPPI. Esta leyenda debe colocarse junto al logotipo oficial autorizado y en las condiciones de visibilidad y diseño que establezca el organismo certificador.

El incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado como uso indebido de la Indicación Geográfica y dará lugar a las sanciones previstas en las presentes Reglas de Uso y en la legislación aplicable.

Artículo 61. El etiquetado del "café tostado y molido "Café de Tenejapa, Chiapas" deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana que rige el etiquetado del café tostado y molido es la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que trata sobre las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Además, la NMX-F-013-SCFI-2020 establece las especificaciones y métodos de prueba para el café puro tostado, en grano o molido, tanto descafeinado como no descafeinado. El producto objeto de la aplicación de esta norma se deben envasar en material resistente e inerte al producto que evite su contaminación o alteración, como ejemplo, sacos bolsas, frascos y cápsulas.

Artículo 62. Por la naturaleza del producto deben indicarse las especificaciones que a continuación se detallan:

Nombre o denominación: El producto objeto de la aplicación de esta norma para cualquiera de las clasificaciones indicadas.

Café tostado en grano o Café tostado y molido

Marcado en el envase - Denominación del producto: café 100% puro, debiéndose marcar el tipo a que corresponda, conforme a la clasificación de esta Norma.

- Nombre comercial o marca comercial registrada, pudiendo aparecer el símbolo de fabricante).
- El "Contenido Neto" de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Comercio (véase A.2).
- La leyenda "HECHO EN MEXICO".
- Nombre o razón social del fabricante o titular del registro y domicilio en donde se elabore el producto.
- Texto de las siglas Reg. S.S.A. No.. "A" debiendo figurar en el espacio el número de registro correspondiente.

TÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE LAS CUALIDADES O CARACTERÍSTICAS DEL "CAFÉ DE TENEJAPA, CHIAPAS".

Capítulo I Métodos de verificación

Artículo 63. Con el objetivo de garantizar que el "Café de Tenejapa, Chiapas" cumpla con las cualidades y características establecidas en las Reglas de Uso, el organismo certificador implementará un procedimiento de verificación, que abarque todas las etapas de producción, elaboración y comercialización. Este procedimiento incluirá:

- I. Certificación del cumplimiento de los métodos tradicionales en la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas".
- II. Revisión del origen de materias primas, asegurando su autenticidad y relación con la zona geográfica.
- III. Supervisión del proceso de producción, verificando la correcta aplicación de las técnicas agroecológicas y /o tradicionales.
- IV. Control del etiquetado y uso correcto de la Indicación Geográfica en el producto final.

Capítulo II Verificación del origen de las materias primas

Artículo 64. El organismo certificador será responsable de verificar que los ingredientes utilizados en la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" provengan de fuentes certificadas y cumplan con las reglas de uso de la Indicación Geográfica a través de:

- I. Inspección documental,
- II. Evaluación de proveedores,

Artículo 65. Respecto a la Inspección documental para acreditar el origen de los insumos, en el caso específico del café, los productores deberán presentar certificados de origen de las especies y variedades de café emitidos por autoridades locales o entidades certificadoras reconocidas.

Artículo 66. Respecto a la Inspección documental para acreditar el origen de las especies y variedades de café, se requerirán documentos oficiales que acrediten su procedencia.

Artículo 67. Para la evaluación de proveedores se mantendrá un registro de proveedores certificados, asegurando la procedencia de cada especie y variedad de café.

Artículo 68. El cumplimiento de las normas de inocuidad será verificados por la Secretaría de Salud (SSA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Capítulo III Inspección periódica a proveedores de materias primas

Artículo 69. Las inspecciones de aspectos sanitarios, inocuidad y contaminación estarán a cargo de las autoridades sanitarias competentes.

Artículo 70. El organismo certificador realizará inspecciones documentales y de procesos a los proveedores de café, bolsas, etiquetas y demás ingredientes esenciales únicamente en lo relacionado con el cumplimiento de las reglas de uso y la Indicación Geográfica.

Artículo 71. El organismo certificador verificará que:

- I. El café en pergamino o café en verde provenga de proveedores de la zona cafetalera de Tenejapa.
- II. El café de los diferentes tipos y variedades sean adquiridos de proveedores locales aprobados en las Reglas de Uso.
- III. Se cumpla con los requisitos de origen y tradición en la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 72. El control sanitario y de inocuidad alimentaria será responsabilidad de:

- I. SENASICA: Control de enfermedades y plagas del café.
- II. COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios): Control de contaminantes y residuos en productos de alimentos y bebidas.
- III. SSA: Regulación sanitaria de los productos destinados al consumo humano.

Artículo 73. El organismo certificador solicitará evidencia del cumplimiento de dichos requisitos a los productores del Café de

Tenejapa, con el propósito de evaluar su conformidad con los ordenamientos normativos aplicables y considerar este criterio dentro de su proceso de certificación.

Capítulo IV Supervisión del proceso de producción y condiciones de higiene

Artículo 74. Para verificar que el "Café de Tenejapa, Chiapas" se elabora bajo los métodos tradicionales estipulados en las Reglas de Uso, el organismo certificador implementará supervisiones enfocadas exclusivamente en los siguientes aspectos:

- I. Inspección del proceso productivo en las plantas de elaboración,
- II. Monitoreo de las condiciones de almacenamiento,
- III. Verificación de Buenas Prácticas de Higiene y Manufactura.

Artículo 75. Para la Inspección del proceso productivo en las plantas de elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" bajo lo estipulado en las Reglas de Uso respectivas, el organismo certificador se asegurará de:

- I. Cumplimiento de las proporciones de café de los diferentes tipos y variedades en un porcentaje de (80% - 20%).
- II. Uso de café locales producidos en la zona cafetalera de Tenejapa.
- III. Aplicación de métodos de producción agroecológica y sustentable y prácticas culturales tradicionales o locales.

Artículo 76. Para el monitoreo del cumplimiento de las condiciones de almacenamiento del Café de Tenejapa bajo lo estipulado en las Reglas de Uso respectivas, el organismo certificador verificará:

- I. El área de almacenamiento de los productos y sistemas de ventilación.
- II. Las condiciones de las instalaciones y equipo de producción.

Artículo 77. El organismo certificador verificará el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene y Manufactura en la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Uso, asegurando que los productores cumplan con los estándares de calidad y tradición.

Artículo 78. Las inspecciones sanitarias y microbiológicas respecto del proceso de producción serán competencia de las autoridades correspondientes y aplicables al caso.

Capítulo V Análisis fisicoquímico y Microbiológico

Artículo 79. El organismo certificador no será responsable de la verificación de contaminantes ni de la realización de pruebas microbiológicas y físico químicas, ya que estas corresponden a COFEPRIS y SENASICA, SSA, quienes determinarán si el producto cumple con los criterios de inocuidad alimentaria.

Artículo 80. El organismo certificador verificará únicamente:

- I. Cumplimiento de los parámetros establecidos en las Reglas de Uso para garantizar calidad y tradición.
- II. Uso de variedades y tipos de café como ingredientes permitidos y prohibición u aditivos no autorizados.
- III. Certificación de proveedores y lotes de producción.

Artículo 81. Si un lote incumple los parámetros de calidad tradicional, el organismo certificador puede negar la certificación de IG, pero no tendrá autoridad para prohibir su comercialización, ya que esto les corresponde a las autoridades sanitarias.

Capítulo VI Verificación del etiquetado

Artículo 82. El organismo certificador verificará que el etiquetado del “Café de Tenejapa, Chiapas” cumpla con las disposiciones establecidas en las Reglas de Uso, pero no será responsable de verificar sellos de advertencia sanitarios, lo cual corresponde a COFEPRIS y PROFECO.

Artículo 83. El organismo certificador revisará:

- I. Que la etiqueta contenga la leyenda obligatoria: Indicación Geográfica Café de Tenejapa.
- II. Que se incluya el sello oficial de la IG, autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- III. Las demás establecidas y especificadas en las presentes Reglas de Uso.

Artículo 84. La verificación de los sellos de advertencia sanitarios requeridos por la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, así como el cumplimiento de normativas de seguridad y control de aditivos alimentarios, será responsabilidad exclusiva de las autoridades competentes.

No obstante, el organismo certificador debe solicitar evidencia del cumplimiento de dichos requisitos a los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" con el propósito de evaluar su conformidad con los ordenamientos normativos aplicables y considerar este criterio dentro de su proceso de certificación.

Artículo 85. Se establecerá un sistema de quejas para recibir y procesar las que presenten los consumidores, competidores o autoridades, relacionadas con el incumplimiento de las presentes reglas de uso de la Indicación Geográfica del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Capítulo VII Sistema de quejas y denuncias

Artículo 86. El organismo certificador del "Café de Tenejapa, Chiapas" será el encargado de recibir y procesar quejas y denuncias relacionadas con el uso indebido de la Indicación Geográfica, pero no con aspectos sanitarios o de inocuidad.

Artículo 87. Quejas que atenderá el organismo certificador:

- I. Uso indebido del nombre "Café de Tenejapa, Chiapas " por productores no certificados.

- II. Incorrecta aplicación del sello de Indicación Geográfica en productos no autorizados.
- III. Desviaciones de los métodos tradicionales en la producción del "Café de Tenejapa, Chiapas".
- IV. Las demás aplicables y que contravengan lo establecido en las presentes Reglas de Uso en cuanto al incumplimiento de estas.

Artículo 88. Todas las quejas, denuncias o reportes de posibles infracciones relacionadas con el uso indebido de la Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas", que sean recibidas por el organismo certificador, serán documentadas y canalizadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que dicha autoridad proceda conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).

El organismo certificador deberá conservar evidencia de la queja y del proceso de canalización, y podrá colaborar con el IMPI en la entrega de información técnica que respalde el análisis de los hechos denunciados. Las resoluciones y sanciones derivadas de estos procedimientos serán emitidas exclusivamente por el IMPI, de conformidad con su competencia legal.

Artículo 89. Quejas que deberán ser dirigidas a las autoridades competentes:

- Problemas de seguridad alimentaria (COFEPRIS).
- Denuncias sobre condiciones sanitarias en plantas de producción (SENASICA y SSA).
- Presencia de contaminantes o aditivos prohibidos (COFEPRIS y laboratorios acreditados).

TÍTULO CUARTO MODALIDADES Y PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES RELACIONADOS CON SU CUMPLIMIENTO

Capítulo I Objetivo de los controles periódicos

Artículo 90. Para asegurar que el "Café de Tenejapa, Chiapas" cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en las Reglas de Uso de la Indicación Geográfica, una vez otorgada la autorización de uso, se implementarán controles periódicos en todas las etapas de la cadena de producción, elaboración y comercialización.

Artículo 91. Estos controles se llevarán a cabo de acuerdo con la modalidad y periodicidad estipuladas en el presente capítulo, estableciendo un término de verificación de dos años, dentro del cual cada productor de "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para usar la indicación geográfica será sometido a auditorías, inspecciones y evaluaciones para garantizar el cumplimiento de las Reglas de Uso correspondientes a la Indicación Geográfica del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Capítulo II Controles en la producción de materias primas

Artículo 92. Los controles relacionados con las materias primas utilizadas en la elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" serán responsabilidad de los productores de "Café de Tenejapa, Chiapas"

autorizados para usar la indicación geográfica, quienes deberán demostrar ante el organismo certificador que cumple con los requisitos de origen, calidad y comercialización establecidos en las Reglas de Uso.

Artículo 93. Los controles en la producción de las materias primas utilizadas en la elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" se realizarán mediante la verificación directa a los productores autorizados, sin que ello implique visitas a los proveedores de insumos. Estos controles que realice el organismo certificador se llevarán a cabo mediante:

- I. Visitas de inspección a productores de "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para usar la indicación geográfica,
- II. Revisión documental de las materias primas,
- III. Revisión de certificados y acreditación del origen y calidad de las materias primas.

Artículo 94. El organismo certificador acudirá a las instalaciones de los productores de "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para usar la Indicación Geográfica para llevar a cabo la verificación, inspección y revisión del cumplimiento de las Reglas de Uso, exclusivamente en lo que le compete, conforme a lo establecido en la normativa aplicable a la Indicación Geográfica.

Artículo 95. El organismo certificador solicitará a los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para usar la Indicación Geográfica, la presentación de los certificados de origen, calidad y procedencia de las materias primas. Estos documentos deberán estar emitidos por autoridades competentes o entidades certificadoras reconocidas, conforme a las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) correspondientes.

Artículo 96. Respecto a la acreditación del origen del café, el productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IG, deberá acreditar que el café utilizado proviene de la zona cafetalera de Tenejapa ó establecimientos certificados por SENASICA, conforme a las Normas Oficiales Correspondientes, y que han sido verificadas en su sanidad e inocuidad conforme a los parámetros establecidos en la Norma correspondiente bajo supervisión de la SSA/COFEPRIS.

Artículo 97. Respecto a la acreditación del origen y calidad de las variedades y tipos de café, el productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IGP, deberá presentar documentos que acrediten su procedencia geográfica, calidad y condiciones sanitarias, conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 98. Las revisiones que realice el organismo certificador del "Café de Tenejapa, Chiapas" que han sido mencionadas en los artículos anteriores, se llevarán a cabo con una frecuencia de cada dos años, pudiendo realizarse inspecciones adicionales a los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para el uso de la IGP si existen quejas, inconsistencias o sospechas de incumplimiento.

Artículo 99. El organismo certificador no verificará directamente el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, pero solicitará a los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para el uso de la IGP, la documentación que demuestre su cumplimiento ante las autoridades competentes, tales como COFEPRIS, SENASICA o la Secretaría de Salud.

Capítulo III Controles en la elaboración del producto

Artículo 100. Los controles relativos al proceso de elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas" serán realizados directamente en las instalaciones de los productores del Café de Tenejapa autorizados para el uso de la Indicación Geográfica, por parte del organismo certificador, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones tradicionales de producción establecidas en las Reglas de Uso.

Artículo 101. El organismo certificador llevará a cabo visitas presenciales a los establecimientos de producción del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para el uso de la Indicación Geográfica con una frecuencia mínima de cada dos años, revisando:

- I. La correcta mezcla de ingredientes, conforme a las proporciones definidas en las Reglas de Uso.
- II. Las etapas de producción, tostado, molido de acuerdo con las técnicas tradicionales.
- III. El registro de lotes y condiciones ambientales (temperatura, humedad, ventilación) durante el proceso.
- IV. Cumplimiento de las condiciones de almacenamiento del "Café de Tenejapa, Chiapas"

Artículo 102. Durante la inspección, el organismo certificador constatará que los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" implementen buenas prácticas de manufactura, en concordancia con los principios establecidos en las Normas Oficiales mexicanas, incluyendo:

- I. Limpieza y sanitización periódica de equipos, utensilios y superficies de contacto.
- II. Control de acceso a las áreas de elaboración.

III. Disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos.

IV. Programas de limpieza documentados y actualizados.

Artículo 103. El organismo certificador revisará que el personal operativo del "Café de Tenejapa, Chiapas" cumpla con prácticas higiénicas mínimas.

Artículo 104. El productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la Indicación Geográfica (IG) deberá presentar al organismo certificador del Café de Tenejapa la documentación técnica del proceso, que incluya:

- I. Fechas de producción del "Café de Tenejapa, Chiapas".
- II. Volumen producido del "Café de Tenejapa, Chiapas".
- III. Equipos utilizados para la elaboración del "Café de Tenejapa, Chiapas".
- IV. Tiempos y condiciones de almacenamiento del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 105. El organismo certificador solicitará evidencia documental al productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IG del cumplimiento de normas oficiales como las Normas Oficiales Mexicanas, relativas a buenas prácticas de manufactura, limpieza y manipulación.

La verificación del cumplimiento de dichas normas será responsabilidad de las autoridades sanitarias competentes, como COFEPRIS y la SSA, y no del organismo certificador.

Artículo 106. Se realizarán inspecciones adicionales por parte del organismo certificador del "Café de Tenejapa, Chiapas" en caso de quejas, denuncias fundadas o cambios significativos en el proceso de elaboración.

Artículo 107. El organismo certificador del "Café de Tenejapa, Chiapas" llevará a cabo la revisión del proceso de envasado y del etiquetado que el productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IGP realice, garantizando que el producto certificado cumpla con los requisitos de la Indicación Geográfica y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Artículo 108. El organismo certificador verificará que la etiqueta del Café de Tenejapa incluya:

- I. Leyenda "Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas".
- II. Logotipo oficial de la IG.
- III. Información nutrimental, datos del productor y condiciones de conservación.

Artículo 109. El organismo certificador del "Café de Tenejapa, Chiapas" verificará que el envasado del Café de Tenejapa cumpla con normas de higiene y conservación.

El organismo certificador se asegurará que los materiales utilizados en el envasado del "Café de Tenejapa, Chiapas" protejan el producto sin alterar su calidad.

Artículo 110. El organismo certificador realizará inspecciones a los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IGP, respecto al etiquetado y envasado cada dos años.
Se llevarán a cabo revisiones adicionales en caso de cambios en el diseño de las etiquetas o en los materiales de envasado.

TÍTULO QUINTO EL RÉGIMEN DE SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRODUCTOR CERTIFICADO

Capítulo I Finalidad del régimen de sanciones

Artículo 121. El presente capítulo establece las medidas que podrán aplicarse a los productores del Café de Tenejapa autorizados para el uso de la Indicación Geográfica Protegida en caso de incumplimiento de las Reglas de Uso del Café de Tenejapa, conforme a lo previsto en la fracción IV del artículo 276 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), garantizando la protección de la Indicación Geográfica y la integridad del sistema de certificación.

Artículo 112. El incumplimiento de las reglas de uso de la Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas" dará lugar a la aplicación de sanciones, con el objetivo de garantizar el respeto a las normas establecidas y proteger los derechos de los productores, consumidores y demás actores involucrados.

El régimen de sanciones se aplicará conforme a lo establecido en el presente capítulo.

Capítulo II Tipos de incumplimientos

Artículo 113. Se considerarán infracciones a las Reglas de Uso de la Indicación Geográfica del "Café de Tenejapa, Chiapas" las siguientes conductas:

- I. Uso no autorizado: Utilizar la denominación "Café de Tenejapa, Chiapas" en productos que no cumplan con las especificaciones técnicas, los requisitos de origen o los métodos de producción establecidos en las presentes Reglas de Uso.
- II. Falsificación o alteración: Alterar, falsificar o imitar el etiquetado, el logotipo o cualquier otro elemento distintivo de la IGP del "Café de Tenejapa, Chiapas"
- III. Incumplimiento de controles: No someterse a los procedimientos de verificación, control o auditoría establecidos en las presentes Reglas de Uso.
- IV. Incumplimiento documental: No presentar la documentación requerida por el organismo certificador para demostrar el cumplimiento de las reglas de uso de la IG del "Café de Tenejapa, Chiapas" como certificados de origen, registros de producción o resultados de análisis y demás contemplados en las presentes Reglas de Uso.

Artículo 114. Los incumplimientos por parte de los productores autorizados para el uso de la Indicación Geográfica Protegida del "Café de Tenejapa, Chiapas" podrán clasificarse en:

- I. Incumplimiento leve: Omisiones o errores formales que no afecten de manera sustancial las cualidades o características del "Café de Tenejapa, Chiapas" como demoras en la entrega de documentación o etiquetas incorrectas no fraudulentas.
- II. Incumplimiento grave: Desviaciones que alteren las características específicas del "Café de Tenejapa, Chiapas" el uso indebido del nombre o logotipo de la IGP, la falsificación de

certificados o cualquier práctica que comprometa la procedencia o calidad tradicional del producto.

- III. Reincidencia: Reiteración de conductas previamente observadas y no subsanadas, aún después de advertencias o suspensiones temporales.

Capítulo III Medidas correctivas y sancionatorias

Artículo 115. Dependiendo de la naturaleza y gravedad del incumplimiento, el organismo certificador podrá aplicar a los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para el uso de la IGP, las siguientes medidas:

- I. Amonestación escrita,
- II. Suspensión temporal del uso de la IG,
- III. Revocación definitiva de la autorización de uso,
- IV. Retiro del mercado,
- V. Publicación de sanciones.

Artículo 116. La amonestación escrita que realice el organismo certificador del Café de Tenejapa a los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para el uso de la IGP, en caso de incumplimientos menores o primeras infracciones, consistirá en una notificación por escrito con requerimiento de subsanar la irregularidad en un plazo máximo de 60 días naturales.

Artículo 117. La suspensión temporal del uso de la Indicación Geográfica se otorgará en caso de incumplimientos graves o falta de respuesta al requerimiento previo hechos por los productores del "Café de Tenejapa,

Chiapas". Durante la suspensión, el productor no podrá utilizar el nombre, logotipo o distintivos asociados a la Indicación Geográfica del "Café de Tenejapa, Chiapas" hasta en tanto no se corrijan las irregularidades detectadas.

Artículo 118. La revocación definitiva de la autorización de uso de la Indicación Geográfica del "Café de Tenejapa, Chiapas" se aplicará en caso de reincidencia, falsedad documental o cuando el productor del Café de Tenejapa autorizado para el uso de la IGP comprometa gravemente la calidad, autenticidad o reputación del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 119. Para el caso del retiro del mercado, los productores del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizados para el uso de la IGP que incumplan las Reglas de Uso de la IG deberán ser retirados del mercado, a costa del infractor.

Artículo 120. Publicación de sanciones: En casos graves, las sanciones podrán ser publicadas en medios oficiales o especializados, con el fin de informar a los consumidores y desincentivar prácticas irregulares.

Capítulo IV Procedimiento para la aplicación de sanciones

Artículo 121. El procedimiento sancionador observará los principios de legalidad, debido proceso y derecho de audiencia, y deberá incluir:

- I. Reporte o detección: Las infracciones podrán ser detectadas por el organismo certificador, denunciadas por terceros o identificadas durante auditorías o inspecciones.
- II. Investigación: Se realizará una investigación por parte del organismo certificador para recopilar pruebas y determinar la gravedad de la infracción en que pueda incurrir el productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IGP.
- III. Notificación: Esta debe ser escrita y fundada al productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IGP, para que en un plazo razonable presente pruebas, argumentos o medidas correctivas.
- IV. Resolución: Emisión de resolución por escrito por parte del organismo certificador, debidamente motivada y documentada.

Artículo 122. Toda sanción impuesta, especialmente aquellas que impliquen la suspensión o cancelación de la autorización de uso, deberá ser notificada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Artículo 123. En caso de que el incumplimiento se relacione con temas de inocuidad, salud pública, adulteración o incumplimiento de normas oficiales mexicanas, se deberá informar a las autoridades competentes: COFEPRIS, SENASICA o la SSA, según corresponda.

Artículo 124. El productor del "Café de Tenejapa, Chiapas" autorizado para el uso de la IGP que haya sido sancionado podrá solicitar la rehabilitación de su certificación ante el organismo certificador, una vez que haya corregido las causas que motivaron la sanción, y cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas de Uso, siempre y cuando no se haya dictado revocación definitiva.

TITULO SEXTO LINEAMIENTOS TÉCNICOS NACIONALES O INTERNACIONALES APLICABLES AL CAFÉ DE TENEJAPA, CHIAPAS.

Capítulo I Objeto del capítulo

Artículo 125. El presente capítulo tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos obligatorios y referenciales que deben cumplirse durante la producción, elaboración, envasado y comercialización del "Café de Tenejapa, Chiapas" a fin de garantizar su calidad, autenticidad y seguridad sanitaria, así como su conformidad con las Reglas de Uso de la Indicación Geográfica.

Capítulo II Normas Nacionales de referencia

Artículo 126. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) que puedan ser aplicadas a las características particulares de café de Tenejapa se enumeran a continuación.

1. NOM-169-SCFI-2007: Especifica las características del café Chiapas, incluyendo especificaciones y métodos de prueba.
2. NOM-F-13-S-1980: Establece las especificaciones para el café 100% puro tostado en grano o molido.

Normas Mexicanas (NMX)

3. NMX-F-013-SCFI-2010: Define las especificaciones y métodos de prueba para el café puro tostado, en grano o molido sin descafeinar o descafeinado.
4. NMX-F-177-SCFI-2009: Establece métodos de prueba para la determinación de defectos en granos de café.
5. NMX-F-597-SCFI-2016: Especifica las características del café verde, incluyendo especificaciones, preparaciones y evaluación sensorial.

6. NMX-F-195-SCFI-2016: Establece especificaciones, clasificación y evaluación sensorial para el café verde de especialidad.
7. NMX-F-586-SCFI-2008: Establece especificaciones para café y sus productos.
8. NOM-037-FITO-1995: Establece especificaciones para café orgánico están enfocadas en la producción y procesamiento de productos agrícolas orgánicos, incluyendo el café.

Capítulo III Normas Internacionales de referencia

Artículo 127. Sin perjuicio del cumplimiento normativo nacional, los productores del “Café de Tenejapa, Chiapas” autorizados para el uso de la IGP, podrán tomar como marco referencial técnico y de mejora continua las siguientes normas y estándares internacionales:

- I. Las relativas a alimentos y bebidas.
 - a. Proporciona recomendaciones sobre higiene, trazabilidad, aditivos permitidos y almacenamiento.
 - b. En contextos de exportación o control de calidad.
- II. Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo Relativo a la higiene de los productos alimenticios.
 - a. Establece requisitos para la producción primaria, instalaciones, higiene personal, equipo, limpieza y control de temperatura.
 - b. Aplicable como referencia técnica para productores que busquen homologar estándares europeos.
- III. ISO 22000:2018 – Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria
 - a. Norma internacional que establece un sistema integral para el control de inocuidad en toda la cadena de suministro alimentario.

- No es obligatoria, pero puede adoptarse de manera voluntaria para procesos de certificación internacional o acceso a mercados globales.

Capítulo IV Cumplimiento normativo y revisión técnica

Artículo 128. El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) señaladas en este capítulo será verificado por las autoridades competentes, tales como COFEPRIS y la SSA, de acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 129. El organismo certificador del "Café de Tenejapa, Chiapas" solicitará evidencia documental del cumplimiento de estas normas para fines de acreditación de la IG del "Café de Tenejapa, Chiapas" pero no sustituirá ni asumirá funciones regulatorias que correspondan a dichas autoridades.

Artículo 130. Los lineamientos técnicos aquí descritos podrán ser revisados y actualizados conforme evolucionen las normas nacionales o se integren nuevos estándares internacionales relevantes para el sector en el caso específico del "Café de Tenejapa, Chiapas".

TÍTULO SÉPTIMO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Capítulo I Autorización de uso y vigencia del derecho de la Indicación Geográfica del Café de Tenejapa, Chiapas.

Artículo 131. Para obtener el derecho de uso de la Indicación Geográfica "Café de Tenejapa, Chiapas", el solicitante deberá presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) los requisitos establecidos en el artículo 298 de la LFPPI, incluyendo el dictamen emitido por el organismo certificador que acredita el cumplimiento de estas.

Artículo 132. Función del Organismo Certificador. El organismo certificador validará que los solicitantes cumplen con las condiciones de producción, ubicación geográfica, composición y calidad del producto, y demás establecidas en las presentes Reglas de Uso y emitirá un dictamen técnico que será indispensable para tramitar la autorización ante el IMPI.

Artículo 133. Vigencia y Renovación del Derecho de Uso. La autorización de uso tendrá una vigencia de diez años, conforme al artículo 301 de la LFPPI, y podrá renovarse por períodos iguales. La renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento; el IMPI podrá admitir solicitudes dentro de los seis meses posteriores. Transcurrido este plazo, la autorización caducará.

Capítulo II Facultades del Organismo Certificador

Artículo 134. El organismo certificador podrá establecer, de manera complementaria, criterios técnicos, administrativos y operativos adicionales que se estiman necesarios para el cumplimiento y mejora del sistema de certificación del "Café de Tenejapa, Chiapas" siempre que:

- I. No contradigan lo dispuesto en las presentes Reglas de Uso ni en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
- II. Sean debidamente fundamentados y notificados a los productores autorizados para el uso de la IGP.
- III. Queden registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial (IMPI), en los términos del siguiente artículo.

Artículo 135. Cualquier modificación, ampliación, aclaración o actualización a las presentes Reglas de Uso deberá ser:

- I. Propuesta por el organismo certificador o la entidad titular de la Indicación Geográfica.
- II. Aprobada por consenso de los productores, conforme al procedimiento interno que se determina.
- III. Inscrita ante el IMPI, de conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 276 de la LFPPI, para que surta efectos ante terceros.

Artículo 136. Mientras una modificación no haya sido inscrita formalmente ante el IMPI, no podrá considerarse exigible ni oponible a los productores, distribuidores, comercializadores o consumidores del "Café de Tenejapa, Chiapas".

Artículo 137. Las presentes Reglas de Uso estarán disponibles para consulta pública a través de:

- I. El sitio oficial del organismo certificador.
- II. Los mecanismos establecidos por el IMPI para la difusión de indicaciones geográficas protegidas.
- III. Las asociaciones de productores o consejos reguladores debidamente reconocidos.

Artículo 138. Los productores interesados en obtener la certificación para el uso del nombre "**Café de Tenejapa, Chiapas**" deberán declarar, por escrito, su adhesión y conocimiento de estas Reglas, como condición previa al otorgamiento del derecho de uso.

Artículo 139. Cualquier controversia derivada de la interpretación, aplicación o cumplimiento de las presentes Reglas será resuelta por el organismo certificador, en primera instancia, y en su caso, podrá ser sometida a los procedimientos que establezcan el IMPI o las instancias competentes conforme a la legislación aplicable.

Artículo 140. En todo lo no previsto en las presentes Reglas de Uso, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial , su reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables , así como a los criterios emitidos por el IMPI y las autoridades sanitarias competentes.